

1500385-35.2021.8.26.0551
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 09/06/2022
... a ponto de, por si só, comprovar o tráfico.

Por outro lado, o fato de, no passado, já ter sido denunciado por tráfico de entorpecentes não autoriza a conclusão de que a droga em questão era destinada ao comércio e não ao uso.

De qualquer sorte, os elementos aqui trazidos permitem dúvida razoável acerca da conduta prevista no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

De rigor, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
3ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500385-35.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500385-35.2021.8.26.0551
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ARON CARDOSO DE CAMARGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

O réu ARON CARDOSO DE CAMARGO encontra-se denunciado pela suposta prática do delito capitulado pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 do Código Penal. Consta na denuncia que, na data de 10 de setembro de 2021, por volta das 16h50min, na Rua Oito de Março Nº 100, Conjunto Residencial Victor D'Andrea, nesta cidade e Comarca de Limeira, trazia consigo, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, aproximadamente 43,16g (quarenta e três gramas e dezesseis

decigramas) da droga Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como "Maconha", dividida em 11 porções, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta na denuncia que ARON realizava a venda ilegal de drogas e realizava a contabilidade do tráfico num bar situado na localidade acima descrita, fato que foi noticiado por um transeunte não identificado aos policiais militares, sendo informadas as vestimentas do denunciado (moletom azul e branco). Lá chegando, os agentes públicos avistaram ARON, que trajava um moletom azul e branco como descrito no informe. O denunciado esboçou certa resistência à abordagem, mas foi conduzido pelos policiais para fora do bar e submetido a revista pessoal, sendo com ele apreendidas 03 porções de maconha e a quantia de R\$1.430,00 (mil quatrocentos e trinta reais) em cédulas trocadas, que caíram de sua cueca, além de um aparelho celular. Em buscas pelo local, dentro de um cano de saída de água pluvial na calçada do estabelecimento, os policiais localizaram mais 08 porções de maconha, idênticas àquelas apreendidas na posse de ARON. Ato contínuo, o denunciado foi preso em flagrante delito.

Recebida a denúncia, devidamente citado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 157/167).

Regularmente processado, foram ouvidas as testemunhas arroladas e promovido o interrogatório (fls. 208/209).

Em alegações finais, por memorial, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da denúncia, com desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

A defesa por sua vez, também em memorial, sustentou ser hipótese de absolvição, em virtude da insuficiência probatória, e subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia procede em parte.

Quanto a materialidade do porte de drogas restou comprovada pela prova colhida em contraditório, especificamente pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 22/24), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), laudo de constatação provisória (fls. 28/30), fotografias (fls. 27/28), laudo de exame químico toxicológico (fls. 103/105) e pela prova testemunhal.

A autoria restou bem delineada, vejamos os depoimentos:

Em juízo, réu negou a prática do crime. Alega ser usuário de maconha. Foi processado por tráfico, mas condenado por porte para uso pessoal. Estava no bar e tinha acabado de fazer a negociação de um videogame com um rapaz, de prenome Renato. Estava bebendo cerveja com seu primo Pedro quando os policiais ingressaram com a arma na mão. Disse que não precisava disso. Foi tirado para fora do bar e agredido com um soco no nariz. Foi levado para a delegacia, onde acharam o dinheiro. Não viu o encontro da droga, pois estava na viatura, mas soube pelas outras pessoas que encontraram algumas esquinas abaixo. No bar não é ponto de venda de droga.

A testemunha de defesa, Pedro Henrique Tiago Ibanez, narra ser primo do acusado. Presenciou a prisão. Alegou que estavam no bar, ARON fez a venda de um videogame,

recebendo o dinheiro. Estava bebendo quando os policiais chegaram e apontaram a arma. Os policiais levaram o acusado para fora do bar. Negou que o réu tenha tentado resistir à prisão. Com o réu não foi encontrada droga. Nas proximidades, a duas esquinas para baixo, encontraram droga. Outras pessoas estavam no bar, uns ficaram e outros saíram quando da chegada da polícia.

O policial militar Fabiano Vasconcellos de Oliveira, narra estar em patrulhamento quando receberam denúncia anônima indicando que um indivíduo usando um moletom azul e branco realiza o tráfico, estando com droga e dinheiro. Pediu apoio de mais duas viaturas, lá chegando vários jovens correram. O PM Sd Crespi ingressou num bar e abordou ARON, que resistiu à ação policial, entrando em luta corporal. Enquanto ARON era retirado do bar, algumas notas de dinheiro caíram. Em revista encontraram maconha e dinheiro com o acusado. Outro policial encontrou maconha num cano de água. O acusado alegou que o dinheiro que portava era proveniente da venda de um videogame, negando a propriedade da droga.

No mesmo sentido, o depoimento do colega de farda, policial militar Jorge Augusto Antonio Alfredo Crespi de Almeida.

Para além das três porções de drogas detectadas com o acusado, também foram encontrados mais oito porções idênticas duas esquinas a baixo, conforme faz prova a fotografia (fls. 27/28). Não obstante, há dúvida acerca da propriedade da droga remanescente, que não foi encontrada com o réu, e os policiais ouvidos trouxeram versões não plenamente elucidativas, a tornar duvidosa a conclusão de que o acusado detinha todo o entorpecente, visando comercializa-lo.

As três porções encontradas com ARON não são expressivas a ponto de, por si só, comprovar o tráfico.

Por outro lado, o fato de, no passado, já ter sido denunciado por tráfico de entorpecentes não autoriza a conclusão de que a droga em questão era destinada ao comércio e não ao uso.

De qualquer sorte, os elementos aqui trazidos permitem dúvida razoável acerca da conduta prevista no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

De rigor, pois, a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06. Há vários julgados no sentido de que, em casos como este, quando não se tem a certeza a respeito do destino do entorpecente, se ao consumo ou à venda, a desclassificação é imperiosa:

“Se do conjunto probatório não resulta saber se a posse do tóxico destinava-se à venda ou ao consumo, deve prevalecer o desfecho mais favorável ao agente” (JUTACRIM 63/256).

“Prova tão somente da apreensão do tóxico - Insuficiência para configurar o comércio - Desclassificação para posse de entorpecente - Recurso parcialmente provido - Não basta a apreensão - seja de que quantidade for - de material entorpecente, para a caracterização do tráfico, sendo necessário um mínimo de outros elementos formadores de convencimento” (AC 125.764-3/9 - Rel. Renato Nalini - RT 693/338 e RJTJSP 136/495).

No mesmo sentido: RT 518/378, 671/386 e RJTJSP 124/511,139/270-290).

Por fim, destaque-se que não há como reconhecer que a posse ilegal de droga destinada a consumo pessoal seja conduta atípica, em razão da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Apura-se conduta delituosa que afronta e põe em risco a saúde pública,

evidenciando-se patente o risco social, bem como se revela potencial e abstrato o dano decorrente do consumo de entorpecentes, pouco importando a lesividade configurada pela quantidade de droga apreendida em cada caso concreto.

Trata-se, por certo, de norma penal que tutela a saúde pública, sendo irrelevante discutir se a repressão ao consumo de entorpecentes, sem autorização legal, representa invasão à privacidade do cidadão.

Não fosse isso, não há dúvida que deve o Estado criminalizar o consumo ilegal de drogas, já que a saúde pública é posta em risco em razão da conduta individualmente considerada. Essa situação é penalmente relevante e, assim, há de ser reprimida.

Vale destacar, ademais, que a pequena quantidade de entorpecente é característica inerente ao delito em apreço, pois, do contrário, estaríamos diante da hipótese de mercancia.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“PENAL. APELAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL.CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta, alegando a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Descabimento. Absolvição. Impossibilidade. Constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas é típica, não se vislumbrando a alegada violação a quaisquer princípios constitucionais, tais como lesividade e da intimidade. Não apenas o uso propriamente que caracteriza mais seriamente o delito, mas a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para aquela finalidade. O bem jurídico protegido é a saúde pública, em razão do risco que lhe é inerente. A lei não trouxe a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, mas apenas a despenalização, a fim de conferir ao usuário de drogas tratamento diverso daquele endereçado ao traficante. Inconstitucionalidade não verificada. O Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, do C. Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a constitucionalidade da criminalização do porte de drogas, está suspenso. Observância do art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10. Condenação acertada, ora mantida. Negado provimento.” (TJSP Apelação Criminal1500037-11.2019.8.26.0608; Relator (a): Alcides Malossi Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020).

Nesse mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(…) É inviável a declaração de atipicidade da conduta do paciente pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Embora a constitucionalidade do referido artigo esteja afetada na Suprema Corte, diante do reconhecimento da repercussão geral (Tema 505), nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/RG, ainda prevalece neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não houve a descriminalização do porte de drogas para uso próprio com a entrada em vigor da Lei n. 11.343/2006, mas mera despenalização, tendo em vista a previsão de penas alternativas ao infrator (…)” (HC 535.785/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, Dje16/12/2019).

Fixada, dessa maneira, a responsabilidade penal do réu pelo crime do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Passo a dosimetria das penas.

O acusado é reincidente em crime da mesma espécie (vide folha de antecedentes – 34/35), o que impõe a aplicação de três meses de prestação de serviços à comunidade (Lei 11.343/06, artigos 28, inciso II, parágrafo 3º).

Antes o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para DESCLASSIFICAR a imputação inicial e APLICAR ao réu ARON CARDOSO DE CAMARGO a medida de três meses de prestação de serviços à comunidade, em local a ser indicado pelo Juízo das Execuções, conforme dispõe o artigo 28, inciso II, e parágrafo 3º, da Lei 11.343/06, por ter infringido o artigo 28 da referida lei.

Em razão da desclassificação, não estão presentes os requisitos da prisão cautelar, de modo que concedo o direito de apelar em liberdade.

Custas na forma da lei.

PIC

Limeira, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA